

Adendo — Tese da Preclusão (Tema 1.235 STJ) + Mapa da Fraude Estrutural

Integra ao estado vivo a análise de impugnação ao acórdão e o mapa societário consolidado · caso Onesti × Gorenstein

Sucedo o Doc 102 · ledger ampliado para 29 asserções (AS0023-AS0029 novas)

Documento 103 · parecer de PhD relator jurídico + perito forense

"A discussão sobre a natureza do ativo — cota ou dinheiro — nem deveria existir: o réu não arguiu impenhorabilidade no prazo do art. 854, §3º, e ainda concordou com o bloqueio. A matéria precluiu (Tema 1.235 STJ). O agravante é que, para contornar a preclusão, ele mentiu sobre a natureza do bem — chamou de 'cota ilíquida' o que o próprio sistema do juízo identificou como dinheiro em conta."

29

ASSERÇÕES (ERA 22)

12

FATO

9

[CONFERIR]

8

LINHA DE PROVA

I — A ARMA NOVA: PRECLUSÃO DA IMPENHORABILIDADE (TEMA 1.235 STJ)

Os documentos de impugnação trazem o ângulo mais objetivo já produzido contra a narrativa de "cotas ilíquidas/impenhoráveis": ela **sequer pode ser discutida**, por **preclusão**.

ELEMENTO	CONTEÚDO	ASSERÇÃO / FONTE
Renúncia tácita	O réu concordou com o bloqueio das cotas (fls. 575, item 26) — renúncia a qualquer alegação de impenhorabilidade/iliquidez	AS0023 · FATO
Prazo legal	Impenhorabilidade deveria ser arguida em 5 dias após a intimação do bloqueio (art. 854, §3º, CPC); não foi	AS0024 · [CONFERIR]
Tese vinculante	Tema 1.235 do STJ (repetitivos): impenhorabilidade não é matéria de ordem pública e sofre preclusão se não arguida na primeira oportunidade	jurisprudência
Vício do acórdão	Decisão que manteve a suspensão com base na "natureza do ativo" permitiu alegação preclusa produzir efeitos — erro de direito (não reexame de prova)	AS0025 · [CONFERIR]

Por que é tão forte: não se pede reexame de prova (vedado em instância superior) — aponta-se **erro de direito** (violação ao art. 854 e ao Tema 1.235) sobre **fato processual incontroverso** (a ausência de arguição no prazo). É o ataque que sobrevive em recurso/ação rescisória.

II — O REFORÇO: DECISÃO CONTRA A PROVA OFICIAL (ART. 489, §1º)

A segunda tese reforça a primeira: o acórdão **ignorou a prova oficial do próprio Judiciário** (extratos SISBAJUD — Docs 89/90/93, que localizaram **dinheiro em conta**) e fundou-se na **narrativa falsa** da parte ("cotas ilíquidas"). Isso é **vício de fundamentação** (art. 489, §1º, CPC) e **error in procedendo** — **negação da prova**, não interpretação dela.

União das duas teses (a sequência da petição):

- 1. **A questão central é a preclusão** — a natureza do ativo nem deveria ser discutida (art. 854 §3º + Tema 1.235). Ponto.
- 2. **O agravante é a má-fé** — a narrativa usada para contornar a preclusão é, ela mesma, factualmente falsa: chamou de "cota ilíquida" o que o sistema do juízo identificou como "dinheiro em conta".

Resultado: o acórdão cometeu **erro duplo** — (1) admitiu matéria preclusa e (2) fundou-se em alegação desmentida por documento oficial. Abre caminho às medidas cabíveis sem caracterizar reexame de prova.

III — O MAPA DA FRAUDE ESTRUTURAL (NOVAS ASSERÇÕES PATRIMONIAIS)

ACHADO	CONTEÚDO	ASSERÇÃO
Cadeia de controle	Agro Syrah Participações (23.699.696/0001-91, Ari sócio) controla a Víssimo (dona de E-Vino + Grand Cru); Ajaccio (ex-FRAM XIII) controla diretamente a E-Vino	AS0026 · [CONFERIR]
Identidade de endereço	"Ari Apoio Administrativo" e o Ajaccio FIP no mesmo endereço (R. Dr. Eduardo de Souza Aranha 153, 4º) — confusão operacional PF/veículo (UBO)	AS0027 · FATO
Liquidação + offshore	FRAM Capital XIV liquidado voluntariamente em fev/2022 na reorganização; veículos "Ajaccio Exterior" e "Easy Fundo Exterior" sugerem migração offshore em curso de litígio	AS0028 · [CONFERIR]
Empresas de fachada	"Easy Prime" e "Ari Apoio" com CRF/FGTS ininterrupto = ferramentas ativas de movimentação, não empresas inativas	AS0029 · LINHA DE PROVA

Leitura: o mapa fecha o circuito da **liquidez seletiva** e do **controle fático (UBO)**: enquanto se alega "iliquidez" na partilha, a estrutura **liquida fundos e cria veículos no exterior**. Materializa a **fraude à execução (CPC 792)** para os atos pós-litispendência e reforça a **simulação da saída (CC 167)**.
Nota de calibração: a liquidação do FRAM XIV (fev/2022) é anterior ao ajuizamento (jan/2023) — para ela, o enquadramento seguro é fraude contra credores (CC 158), não CPC 792.

IV — COMO ISSO ENTRA NA ESTRATÉGIA

- 1. **Frente recursal/impugnatória:** a tese da preclusão (AS0023-25) é o vetor para impugnar o acórdão que manteve a suspensão da liberação — erro de direito + vício de fundamentação, não reexame de prova.
- 2. **Frente de saneamento (Doc 102):** AS0023 (concordância fls. 575) entra como **FATO incontroverso**; AS0024/25 dependem da certidão e da cópia do acórdão (fila de prova).
- 3. **Frente patrimonial:** o mapa (AS0026-29) integra a perícia contábil única e o pedido de IDPJ/ desconsideração (CC 50), alcançando Agro Syrah, Víssimo, FRAM XIV e os veículos exterior.
- 4. **Próxima prova:** certidão de não-arguição tempestiva (AS0024); cópia integral do acórdão (AS0025); contratos sociais Agro Syrah/Víssimo (AS0026); atas de liquidação do FRAM XIV + CBE/ BACEN (AS0028).

V — RESERVA TÉCNICA

Adendo que integra ao estado vivo (ledger pesquisa-viva-forense, agora 29 asserções) o conteúdo de três documentos de análise de impugnação recebidos (dois idênticos sobre preclusão/Tema 1.235 STJ e art. 489 §1º; um "Mapa da Fraude" consolidando 10 documentos societários). As asserções novas (AS0023-AS0029) seguem a regra probatória: AS0023 e AS0027 como FATO (fls. 575 item 26; identidade de endereço já documentada no Doc 92); AS0024, AS0025, AS0026, AS0028 como [CONFERIR] (pendem certidão/cópia do acórdão/contratos/atas); AS0029 como LINHA DE PROVA. A aplicação do Tema 1.235 do STJ e dos arts. 854 §3º e 489 §1º do CPC é tese jurídica a ser deduzida e subscrita pelos patronos; a referência ao Tema 1.235 deve ser conferida na fonte oficial antes do protocolo. Calibração mantida: liquidação do FRAM XIV (fev/2022, pré-ajuizamento) = fraude contra credores (CC 158), não fraude à execução. Preserva-se a presunção de inocência/boa-fé.

